

(7) [시정] 사항

제 목 : 하천구역 미지급용지 조회 미흡

조치부서 : □□□□본부

내 용

1. 업무개요

□□□□본부는 ○○○○지구에 편입된 토지의 손실보상금 산정을 위하여 기본조사를 마치고 감정평가를 의뢰하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙」에 따라 미지급용지는 종전 공익사업 편입 당시의 이용상황을 상정하여 평가하며, 미지급용지의 평가를 의뢰할 때는 평가의뢰서에 미지급용지임을 표시하여야 한다.

이에 따라 公社 지침은 하천구역에 편입된 사유지는 보상 여부 등을 하천관리청에 조회하여 미지급용지 해당 여부를 검토하고, 미지급용지 확인 시 종전의 공익사업에 편입될 당시의 지목, 지형 등을 조사하여 대상 토지가 미지급용지라

는 사실과 조사내역을 명시하여 감정평가를 의뢰하도록 규정하였다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나 □□□□본부는 ○○○○지구에 편입된 하천구역 편입 사유지에 대하여 미지급용지 해당 여부를 조회하지 않고 감정평가를 의뢰하였다.

조치할 사항

□□□□본부장은

하천관리청에 하천구역에 편입된 사유지의 미지급용지 여부를 조회하여 감정평가에 반영하시기 바랍니다(시정).